

民事起诉状
(侵害外观设计专利权纠纷)

说明:

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权益，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表word电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 (自然人)	姓名：王 × × 性别：男☒ 女☐ 出生日期：× × 年 × × 月 × × 日 民族：× 族 工作单位：× × 公司 职务：× × 联系电话：× × × × × × × × × × 住所地(户籍所在地)：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 经常居住地：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × ×
原告 (法人、非法人组织)	名称：北京 × × 有限公司 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地：北京市 × 区 × 街道 × 路 × 号 法定代表人/负责人：李 × × 职务：董事长 联系电话：× × × × × × × × × × 统一社会信用代码：× × × × × × × × × × × × × × × × 类型：有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有☒ 姓名：张 × × 单位：× × 律师事务所 职务：律师 联系电话：× × × × × × × × × × 代理权限：一般授权☒ 特别授权 ☐ _____ 无☐
被告 (自然人)	姓名：赵 × × 性别：男☒ 女☐ 出生日期：× × × × 年 × × 月 × × 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：× × × × × × × × × × 住所地(户籍所在地)：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 经常居住地：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × ×
被告 (法人、非法人组织)	名称：× × 有限公司 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 法定代表人/负责人：张 × × 职务：董事长 联系电话：× × × × × × × × × × 统一社会信用代码：× × × × × × × × × × × × × × × × 类型：有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____
第三人 (自然人)	姓名：李 × × 性别：男☐ 女☒ 出生日期：× × × × 年 × 月 × 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：× × × × × × × × × × 住所地(户籍所在地)：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 经常居住地：× × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 证件类型：身份证 证件号码：× × × × × × × × × × × × × × × ×

第三人 (法人、非法人组织)	名称: 北京 ×× 有限公司 住所(地) (主要办事机构所在地): 北京市 × 区 × 街道 × 路 × 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 张 ×× 职务: 总经理 联系电话: ×××××××××× 统一社会信用代码: ×××××××××××××××××× 类型: 有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质: 国有☐ (控股☐ 参股☐ 民营☐ 其他_____
诉讼请求	
(可完整表述诉讼请求; 为方便、准确梳理要点, 相关内容请在下方要素式表格中填写)	
1. 停止侵权	有☒ 内容: 停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为 ×××、名称为 ××× 的外观设计专利权产品的行为。 无☐
2. 赔偿经济损失	有☒ 经济损失共计 ××× 元 原告损失☐ 元; 被告获利☒ ××× 元; 许可使用费☐ 元 (基数: 元, 倍数: 倍); 计算依据或参考因素: 被告制造、销售被诉侵权产品 × 件, 获利 × 元。 惩罚性赔偿☐ 元 (基数: 元, 倍数: 倍); 计算依据或参考因素: 无☐
3. 支付合理费用	有☒ 律师费 ××× 元 律师费凭证: 有☒ 无☐ 公证费 元 公证费凭证: 有☐ 无☐ 差旅费 元 差旅费凭证: 有☐ 无☐ 其他费用 元 凭证: 有☐ 无☐ 无☐
4. 是否主张诉讼费用	是☒ 否☐
5. 其他请求	有☒ 内容: 由两被告承担连带责任。 无☐

诉前保全	
是否已经诉前保全	是 ☐ 保全法院： 保全时间： 保全案号： 否 ☒ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
事实与理由	
××有限公司、赵××实施了侵害涉案外观设计专利权的行为，应当承担侵权责任。	
1. 原告主体情况	外观设计专利权人 ☒ 1. 原始取得 ☒ 2. 继受取得 ☐ 原权利人信息： 转让时间： 其它： 利害关系人 ☐ 1. 被许可人 ☐ ① 独占使用许可合同的被许可人 ☐ ② 排他使用许可合同的被许可人 ☐ ：和权利人共同起诉 ☐ 单独起诉 ☐ （权利人已起诉 ☐ 权利人未起诉 ☐ ） ③ 普通使用许可合同的被许可人 ☐ ：和权利人共同起诉 ☐ 单独起诉 ☐ （权利人书面授权单独起诉 ☐ 权利人未授权单独起诉 ☐ ） 2. 其他利害关系人 ☐ 具体情形：
2. 权利基础情况	专利号：××××××××× 专利名称：××× 专利申请日：××××年××月××日 专利优先权日：××××年××月××日 授权公告日：××××年××月××日 据以主张权利的权利要求效力状态：有效 ☒ 无效 ☐ 终止 ☐
3. 外观设计专利权评价报告	是否提交报告 ☒ 是 ☒ 全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。 ☐ 全部外观设计不符合授予专利权条件。 ☐ 该外观设计的_____不符合授予专利权条件，_____未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。 ☐ 否
4. 被告侵犯外观设计专利的事实	1. 被诉侵权产品实物（附录像，如有） 2. 被诉侵权产品图片 3. 被告侵权行为方式证据 4. 被告侵权期间证据 5. 被告财务报表（如无，暂可不交） 6. 其他证据

5.证据清单（可另附页）	见附件。
关联案件信息	
有 ☐ × 次专利确权行政程序。具体情况：（不限于本案被告提起的确权程序，针对涉案专利提起的确权程序均需列明） × 件专利侵权民事案件。具体情况： × 件专利权属民事案件。具体情况： × 件其他关联案件。具体情况： 无 ☒	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解 ☐ 不了解 ☐ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解 ☐ 不了解 ☐ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解 ☐ 不了解 ☐ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解 ☐ 不了解 ☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解 ☐ 不了解 ☐
是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☐ 暂不确定，想要了解更多内容 ☐

具状人（签字、盖章）：王 ××、北京 ×× 有限公司
 日期：×× 年 ×× 月 ×× 日